

介護休業規程

基本－０６－０８

制 定 平成１１年 ４月 １日

改 定 令和 ３年 ８月 １日

第１章 総 則

第１条（目 的）

この規程は、「就業規則」第 79 条（介護休業）に基づき、従業員及び臨時従業員の介護休業制度について定めたものである。

第２条（意 味）

この規程でいう介護休業とは、介護を必要とする家族を有する従業員が、会社と雇用関係を維持したまま、一定期間休業して介護に専念し、その後再び会社で勤務することをいう。

第３条（規程の遵守）

会社及び従業員は、介護休業制度の運用及び利用についてはこの規程を遵守するとともに、この規程に定めのない介護休業に関するその他の事柄については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」という）の精神に則り誠実に処理するものとする。

第４条（制度の周知）

会社は、介護休業の取得を希望する従業員に対して、円滑な取得及び職場復帰を支援するために、従業員が対象家族の介護を行っていることを知った場合、その従業員に個別に介護休業等に関する制度の周知を実施する

第５条（対 象 者）

１．本規程の対象者は、本規程の適用を希望する従業員及び臨時従業員であり、申し出時点で次の各号のすべてに該当する者とする。

（１）医師の判断に基づき、介護を必要とする次に掲げる家族を有している者。

- ①配偶者
- ②父母
- ③子
- ④配偶者の父母
- ⑤祖父母、兄弟姉妹又は孫
- ⑥上記以外の家族で会社の認めた者

（２）本規程の適用期間終了後引き続き勤務可能な者で、かつ引き続き勤務する

意思のある者。

(3) 臨時従業員にあっては、申し出時点において、次のいずれにも該当する者に限る。

① 入社1年以上であること

② 介護休業を開始しようとする日から93日を経過する日を越えて雇用関係が継続することが見込まれること

③ 93日経過日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、本規程の介護休業の適用を除外するものとする。

(1) 会社と労働組合との間に締結された介護休業等に関する協定(以下「介護休業協定」という)により、会社が介護休業の申し出を拒むことができるものとされている次の従業員

① 入社1年未満の従業員

② 介護休業を開始しようとする日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員

第2章 介護休業

第1節 手続と内容

第6条 (介護休業申出の手続等)

1. 介護休業をすることを希望する者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、「介護休業申出書」に必要事項を記入し、所属上長を経由して総務部長に提出することにより申し出るものとする。これより遅れた場合にあっては、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができる。

2. 申し出は、対象家族1人要介護状態に至る毎に申し出すること。

3. 会社は、「介護休業申出書」を受けるにあたり、必要最少限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4. 「介護休業申出書」が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下「申出者」という)に対し、「介護休業取扱通知書」を交付する。

第7条 (介護休業申出の撤回等)

1. 申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、「介護休業撤回届」を、所属上長を経由して総務部長に提出することにより、介護休業の申し出を撤回すること

ができる。

2. 介護休業の申し出を撤回した者について、対象家族が再び同一の要介護状態に至った場合、介護休業期間が3回を上限として分割し通算93日以内であれば、再度申し出できる。

但し、休業を開始する2週間前までに「介護休業申出書」を提出すること。

3. 介護休業開始予定日の前日までに、申し出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申し出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は遅滞なく、所属上長を経由して総務部長にその旨を通知しなければならない。

第8条（介護休業の期間等）

1. 介護休業の期間は、介護を必要とする者1人につき、通算93日の範囲（介護休業開始予定日から、3回を上限として分割し通算93日を経過する日までをいう）内で、「介護休業申出書」に記載された期間とする。ただし、同一家族について、第11条（勤務時間の短縮等）に定める介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その適用を受けた初日から起算して、通算93日を経過する日までを原則とする。

2. 従業員は、介護休業を終了しようとする日（以下「介護休業終了予定日」という）の2週間前までに、「介護休業期間変更申出書」に必要事項を記入して、所属上長を経由して総務部長に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は、通算93日を超えないことを原則とする。

3. 従業員が介護休業終了予定日の繰上げ変更を希望する場合には、「介護休業期間変更申出書」に必要事項を記入して、所属上長を経由して総務部長に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、原則として、繰上げた介護休業終了予定の1週間前までに、本人に通知する。

4. 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、原則として、その事由が生じた日に介護休業は終了するものとする。

(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなったこと。なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であつて、会社と本人とが話し合いの上決定した日とする。

(2) 産前産後の休暇、又は新たな育児休業が始まったこと。

5. 前項の第1号の事由が生じた場合には、従業員は遅滞なく、所属上長を経由し

て総務部長にその旨を通知しなければならない。

第2節 労働条件等

第9条（介護休業期間中の労働条件）

介護休業期間中の労働条件は、次の通りとする。

- (1) 賃金＝介護休業期間中の賃金は、支給しない。
- (2) 賞与＝介護休業期間は、賞与の算定期間から除外する。
- (3) 年次有給休暇の行使＝介護休業期間中は、介護休業申し出前に計画年休とされた休暇以外の年次有給休暇の行使はできない。
- (4) 各種社会保険料＝会社負担分については会社が支払いますが、本人負担分については、会社が納付すべき日の前日までに会社に持参するものとする。
- (5) 住民税＝会社が納付すべき日の前日までに会社に持参するものとする。
- (6) 貸付金＝介護休業期間中は新たな貸付は行わない。なお、介護休業開始日前の貸付金の返済については、介護休業終了まで無利子で猶予し、介護休業終了後従前の条件で返済するものとする。
- (7) 第4号ないし第6号のほか、賃金より控除されるべきものがある場合における休職期間中のその支払方法は、会社と従業員の相互の話し合いにより決定する。
- (8) 教育訓練＝介護休業期間中の従業員の教育訓練は、必要がある場合に、本人の希望により実施します。なお、介護休業期間中に諸規則、諸規程の改正が行われたり、業務上参考となる資料が他の従業員に配布されたときには、必要な説明を行い、資料等を送付するものとする。

第10条（介護休業後の労働条件等）

1. 介護休業が終了した従業員は、その期間が終了した日の翌日から勤務することとする。
2. 介護休業を取得した従業員の介護休業後の労働条件については、次の通りとする。

- (1) 賃金＝介護休業開始前の前日における額を支給する。ただし、介護休業期間中に賃金改定等が実施されたときは、介護休業が終了した日の属する月から新賃金を支給する。
- (2) 配置＝原則として介護休業直前の部署へ配置する。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
- (3) 昇格＝介護休業期間中は、昇格に必要な滞留年数に含まない。
- (4) 退職金＝介護休業期間中は、退職金の算定基礎とする勤続年数に含まない。

い。

(5) 復職時訓練＝必要な場合に実施する。

第11条（年次有給休暇の算定）

年次有給休暇の出勤率算定に関しては、介護休業期間中の休業日数は、出勤したものとみなす。

第3節 勤務時間の短縮、免除措置

第12条（有給介護休暇）

1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）は、就業規則第60条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31までの間とする。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従業員からの有給介護休暇の申出は拒むことができる。

一 入社6か月未満の従業員

二 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

2 有給介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

3 取得しようとする者は、原則として、有給介護休暇申出書を事前に総務部に申し出るものとする。

4 本制度の適用を受ける間の給与については、給与規程第24条に基づき支給することとする。

5 賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合においては、労務提供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。

6 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなす。

第13条（勤務時間の短縮等）

1. 家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）であって、次に掲げる措置のいずれか一つを受けることができる。なお、この措置は、介護休業とは別に3年間で2回以上できるものとして、本人が申請した期間行われる。

(1) 所定労働時間の短縮＝1日につき2時間以内として、短縮した労働時間は無給とする。

(2) フレックスタイム勤務＝「就業規則」第47条（勤務の態様）及び「フレックスタイム勤務規程」の定めるところによる。

(3) 時差勤務＝1日2時間を限度として、始業又は終業の時刻を変更するこ

とができる。ただし、時差勤務手当は支給しない。

2. 本条第1項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。

二 労使協定によって除外された次の従業員

(ア) 入社1年未満の従業員

(イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3. 従業員が、前項の申し出をしようとするときは、その開始日の10日前までに、「勤務時間の短縮等の措置申出書」に必要事項を記入して、所属上長を経由して総務部長に提出しなければならない。

第14条（勤務の免除）

1. 家族を介護する従業員が申し出た場合には、介護が終了するまで会社はその者に交替勤務及び所定労働時間外労働をさせないものとする。

2. 家族を介護する従業員が、その家族の介護のために遅刻、早退又は休暇の申請をしたときは、会社は、必要とする時間の勤務を免除します。なお、勤務を免除した時間は無給とする。

付 則

第13条（改 廃）

この規程の改廃手続きは、規定類管理規則による。

第14条（施 行）

1. この規程は平成11年 4月 1日から施行する。
2. この規程は平成18年 4月 1日から一部改定し施行する
3. この規程は平成29年 1月 1日から一部改定し施行する。
4. この規程は令和 3年 8月 1日から一部改定し施行する。